el peso bruto de los bultos expresados en los certificados de origen y el resultado en el acto del despacho, si estas diferencias no exceden en más ó en menos de 20 por 100 de lo expresado en el certificado, se admitirán dichos documentos por las Aduanas; pero se considerarán nulos y sin ningún valor legal cuando las diferencias excedan de aquel tipo, aplicándose en estos casos á los géneros á que los mismos se refieran los derechos de las nacionas no convenidas.»

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1885.

COS-GAYÓN

Sr. Director general de Aduanas.

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio por la Agencia internacional de Valencia de Alcántara contra el fallo de la Junta arbitral que confirmó el adeudo y recargo impuesto en la Aduana de dicha localidad á 19 kilogramos anuncios en idioma extranjero y siete kilogramos impresos en castellano, que se despacharon con declaración núm. 464/85, y se aforaron por las partidas 167 y 165 del Arancel respectivamente:

Vistas las dos muestras unidas al expediente:

Considerando que en cuanto al anuncio *No más canas* no cabe duda que la aplicación de la partida 165 de Arancel está bien hecha, porque se trata de un impreso en castellano:

Considerando que el anuncio que lleva por epígrafe *Régénérateur des cheveux* no es una estampa, ni un mapa, ni un diseño, únicos artículos que comprende la partida 167 del Arancel:

Considerando que dado el texto de esta partida, las litografías de que habla el repertorio del Arancel en su página 83, lo mismo que los grabados que cita en la 80, sólo son las estampas ó dibujos trasladados al papel por medio del grabado ó litografía, pero no lo que se entiende por impresos sean ó no tipográficos, en los cuales el texto es lo esencial y lo accesorio el dibujo, más si está en una sola y misma hoja como sucede en el presente caso;

Y considerando que el papel en cuestión es un cartel en el cual lo accesorio es la figura y lo principal el anuncio, como en el papel timbrado lo accesorio es el timbre, en los catálogos las figuras y en los libros ilustrados las estampas, y que por tanto dichos carteles se hallan de hecho comprendidos en la partida 166 declarada por el recurrente;

S. M. el Rey (Q. D. G), de conformidad con lo informado por la Junta de Aranceles y Valoraciones, ha resuelto confirmar el adeudo de los siete kilogramos impresos en castellano por la partida 165 del Arancel, y revocar el fallo de primera instancia en cuanto á los 19 kilogramos anuncios en francés, cuyo aforo se rectificará por la partida 166 de la mencionada Tarifa.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1885.

COS-GAYÓN

Sr. Director general de Aduanas.

Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (Q. D. G.) de los expedientes instruídos para la revisión de dos cargas de justicia, importantes en junto 1.302 pesetas 66 céntimos de renta anual que, por el equivalente de las alcabalas de Sanlúcar la Mayor, Escacena y Campo de Tejada, figuraban en los presupuestos generales del Estado bajo los números 217 y 221 del artículo y capítulo primeros, Sección 4.ª, á favor de los Propios de Sevilla:

Resultando que por Real decreto-sentencia de 27 de Febrero último, se dejaron sin efecto las Reales órdenes de 27 de Marzo de 1882 que declararon caducadas dichas cargas de justicia, y se mandó que el plazo de cuatro meses concedido por el art. 1.º de la ley de 22 de Junio de 1880 empiece á contarse por el Ayuntamiento de Sevilla desde el día de la notificación de la sentencia:

Resultando que el Ayuntamiento de Sevilla ha remitido dentro de este plazo, entre otros documentos, testimonio del Real privilegio de egresión y de la cédula de confirmación, manifestando la imposibilidad de presentar los originales, ya por oponerse á ello diversos acuerdos capitulares, ya porque todos los documentos que se conservan en el Archivo del Ayuntamiento tienen la condición legal de públicos, y no cabe separarlos del lugar en que se encuentran:

Considerando que por la Real orden de 30 de Mayo de 1855 y la ley de 22 de Junio de 1880 se exige á los partícipes de alcabalas, para la justificación de su derecho, los títulos originales de egresión, y la cédula de confirmación del último reinado en que la hubiesen obtenido:

Considerando que, á pesar de lo que el Ayuntamiento de Sevilla manifiesta, no puede negarse que se encuentra en igualdad de condiciones que todos los demás Ayuntamientos de la Nación, á los que se ha exigido y han presentado los títulos originales bajo recibo y á calidad de devolución cuando lo han solicitado, según lo dispuesto en Real orden de 2 de Junio de 1855, y que por tanto ha podido presentar los títulos originales:

Considerando que en último término, si no quería desprenderse de ellos, ha debido presentar en su lugar certificaciones del Archivo general de Simancas:

Considerando que en estos expedientes, muchas veces con arreglo al texto expreso de la ley, aun existiendo pruebas bastantes para formar el convencimiento de lo oneroso del título y de la confirmación obtenida, se ha decretado la caducidad por no acompañarse dentro del plazo legal los documentos exigidos por las leyes, cualesquiera que sean las causas que lo hayan impedido;

S. M., conformándose con lo propuesto por esa Dirección y con lo informado por las Secciones de Hacienda y de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, se ha servido declarar caducadas dichas cargas de justicia.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines correspondientes, con devolución del expediente original. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 1885.

COS-GAYÓN

Sr. Director general de la Deuda pública.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

CÓDIGO DE COMERCIO (1)

Art. 938. Procederá la declaración de quiebra de las compañías ó empresas, cuando ellas lo solicitaren, ó á instancia de acreedor legítimo, siempre que en este caso se justificare alguna de las condiciones siguientes:

1.ª Si transcurrieren cuatro meses desde la declaración de suspensión de pagos sin presentar al juez ó tribunal la proposición de convenio.

2.ª Si el convenio fuere desaprobado por sentencia firme, ó no se reuniesen suficientes adhesiones para su aprobación en los dos plazos á que se refiere el art. 935.

3.ª Si aprobado el convenio, no se cumpliere por la compañía ó empresa deudora, siempre que en este caso lo soliciten acreedores que representen al menos la vigésima parte del pasivo.

Art. 939. Hecha la declaración de quiebra, si subsistiere la concesión, se pondrá en conocimiento del Gobierno ó de la corporación que la hubiere otorgado, y se constituirá un Consejo de incautación, compuesto de un Presidente nombrado por dicha autoridad; dos Vocales designados por la compañía ó empresa; uno por cada grupo ó sección de acreedores, y tres á pluralidad de todos éstos.

Art. 940. El Consejo de incautación organizará provisionalmente el servicio de la obra pública; la administrará y explotará, estando además obligado:

1.º A consignar con carácter de depósito necesario los productos en la Caja general de Depósitos, después de deducidos y pagados los gastos de administración y explotación.

2.º A entregar en la misma Caja, y en el concepto también de depósito necesario, las existencias en metálico ó valores que tuviera la compañía ó empresa al tiempo de la incautación.

3.º A exhibir los libros y papeles pertenecientes á la compañía ó empresa, cuando proceda y lo decrete el juez ó tribunal.

Art. 941. En la graduación y pago de los acreedores, se observará lo dispuesto en la sección quinta de este título.

TÍTULO II

De las prescripciones.

Art. 942. Los términos fijados en este Código para el ejercicio de las acciones procedentes de los contratos mercantiles, serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución.

Art. 943. Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio, se regirán por las disposiciones del derecho común.

Art. 944. La prescripción se interrumpirá por la demanda ú otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, ó por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, ó caducara la instancia, ó fuese desestimada su demanda.

Empezará á contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de su renovación, desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.

Art. 945. La responsabilidad de los agentes de Bolsa, corredores de comercio ó intérpretes de buques, en las obligaciones que intervengan por razón de su oficio, prescribirá á los tres años.

Art. 946. La acción real contra la fianza de los agentes mediadores sólo durará seis meses, contados desde la fecha del recibo de los efectos públicos, valores de comercio ó fondos que se les hubieren entregado para las negociaciones, salvo los casos de interrupción ó suspensión expresados en el artículo 944.

Art. 947. Las acciones que asisten al socio contra la sociedad, ó viceversa, prescribirán por tres años, contados, según los casos, desde la separación del socio, su exclusión ó disolución de la sociedad.

Será necesario, para que este plazo corra, inscribir en el Registro Mercantil la separación del socio, su exclusión, ó la disolución de la sociedad.

Prescribirá asimismo por cinco años, contados desde el día señalado para comenzar su cobro, el derecho á percibir los dividendos ó pagos que se acuerden por razón de utilidades ó capital sobre la parte ó acciones que á cada socio correspondan en el haber social.

Art. 948. La prescripción en provecho de un asociado que se separó de la sociedad ó que fué excluído de ella, constando en la forma determinada en el artículo anterior, no se interrumpirá por los procedimientos judiciales seguidos contra la sociedad ó contra otro socio.

La prescripción en provecho del socio que formaba parte de la sociedad en el momento de su disolución, no se interrumpirá por los procedimientos judiciales seguidos contra otro socio, pero sí por los seguidos contra los liquidadores.

Art. 949. La acción contra los socios gerente y administradores de las compañías ó sociedades terminará á los cuatro años, á contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración.

Art. 950. Las acciones procedentes de letras de cambio se extinguirán á los tres años de su vencimiento, háyanse ó no protestado.

Igual regla se aplicará á las libranzas y pagarés de comercio, cheques, talones y demás documentos de giro ó cambio, y á los dividendos, cupones é importe de amortización de obligaciones emitidas conforme á este Código.

Art. 951. Las acciones relativas al cobro de portes, fletes, gastos á ellos inherentes y de la contribución de averías comunes, prescribirán á los seis meses de entregar los efectos que los adeudaron.

El derecho al cobro del pasaje prescribirá en igual término, á contar desde el día en que el viajero llegó á su destino, ó del en que debía pagarlo.

Art. 952. Prescribirán al año:

1.º Las acciones nacidas de servicios, obras, provisiones y suministros de efectos ó dinero para construir, reparar, pertrechar ó avituallar los buques ó mantener la tripulación, á contar desde la entrega de los efectos y dinero ó de los plazos estipulados para su pago, y desde la prestación de los servicios ó trabajos, si éstos no estuvieren contratados por tiempo ó viaje determinados. Si lo estuviesen, el tiempo de la prescripción comenzará á contarse desde el término del viaje ó del contrato que les fuere referente; y si hubiera interrupción en éstos, desde la cesación definitiva del servicio.

2.º Las acciones sobre entrega del cargamento en los transportes terrestres ó marítimos, ó sobre indemnización por sus retrasos y daños sufridos en los objetos transportados, contado el plazo de la prescripción desde el día de la entrega del cargamento en el lugar de su destino, ó del en que debía verificarse según las condiciones de su transporte.

Las acciones por daños ó faltas no podrán ser ejercitadas si al tiempo de la entrega de las respectivas expediciones, ó dentro de las veinticuatro horas siguientes, cuando se trate de daños que no apareciesen al exterior de los bultos recibidos, no se hubiesen formalizado las correspondientes protestas ó reservas.

3.º Las acciones por gastos de la venta judicial de los buques, cargamentos ó efectos transportados por mar ó tierra, así como las de su custodia, depósito y conservación, y los derechos de navegación y de puerto, pilotaje, socorros, auxilios y salvamentos, contándose el plazo desde que los gastos se hubieren hecho y prestado los auxilios, ó desde la terminación del expediente, si se hubiere formalizado sobre el caso.

Art. 953. Las acciones para reclamar indemnización por los abordajes prescribirán á los dos años del siniestro.

Estas acciones no serán admisibles si no se hubiere hecho la correspondiente protesta por el capitán del buque perjudicado, ó quien le sustituyere en sus funciones, en el primer puerto donde arribaron, conforme á los casos 8.º y 15 del artículo 612, cuando éstos ocurrieren.

Art. 954. Prescribirán por tres años, contados desde el término de los respectivos contratos ó desde la fecha del siniestro que diere lugar á ellas, las acciones nacidas de los préstamos á la gruesa ó de los seguros marítimos.

TÍTULO III

DISPOSICIÓN GENERAL

Art. 955. En los casos de guerra, epidemia oficialmente declarada ó revolución, el Gobierno podrá, acordándolo en Consejo de Ministros y dando cuenta á las Cortes, suspender la acción de los plazos señalados por este Código para los efectos de las operaciones mercantiles, determinando los puntos ó plazas donde estime conveniente la suspensión, cuando ésta no haya de ser general en todo el Reino.

RECTIFICACIÓN

En la penúltima línea del art. 306 (Gaceta del 20 de Octubre) se lee: «dando aviso de ellos además al depositario; y debe decir: «dando aviso de ellos además al depositante.»

(1) Véase la Gaceta de 21 del actual.

CONSEJO DE ESTADO

REALES DECRETOS

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España.

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito contencioso-administrativo que pende, en única instancia, ante el Consejo de Estado, entre partes, de la una, en concepto de demandante, el Doctor D. Luis Silvela, por sustitución del Licenciado D. Francisco Silvela, en representación de Doña Francisca Díez de Argüeso, D. Manuel de Lucio y Argüeso y D. Juan Argüeso y Gutiérrez, y de la otra, como demandada, la Administración general del Estado, representada por Mi Fiscal, sobre revocación ó subsistencia de la Real Orden expedida por el Ministerio de Hacienda en 13 de Octubre de 1882:

Visto:

Visto el expediente gubernativo, del que resulta:

Que en 12 de Diciembre de 1880 acudió D. Rafael González y Montero, vecino de Sanlúcar de Barrameda, al Ministerio de Hacienda, exponiendo que en Enero del mismo año había fallecido D. León Argüeso, dejando bienes por valor de 13 millones de pesetas; que no se había presentado á la liquidación del impuesto de derechos reales todo el capital relicto, pues sólo se había girado dicha liquidación por 1.736.061 pesetas, y solicitaba se tuviera por presentada la denuncia y que se nombrase una Comisión que procediera simultáneamente á la investigación y comprobación del hecho denunciado, y que si resultase éste cierto, se impusiera á los herederos de D. León Argüeso, que eran D. Manuel de Lucio y Argüeso, Doña Francis-

ca Díez de Argüeso y D. Juan Argüeso, la multa que procedía, entregando al denunciador la parte que le correspondiera:

Que la Dirección general de Contribuciones, en 9 de Febrero de 1881, elevó el expediente al Ministerio, solicitando autorización para llevar á cabo una visita con el fin de comprobar la certeza de los hechos denunciados, y, de conformidad con el dictamen de la Intervención general del Estado, se expidió la Real Orden de 24 de Mayo de 1882, en la cual se acordó autorizar al Director general de Contribuciones para que nombrase la persona ó Comisión que hubiera de girar dicha visita, imputando los gastos que se originasen al cap. 8.°, art. 1.°, sección 8.ª del presupuesto corriente; y usando de esta autorización se nombró Visitador en 2 de Julio siguiente al Abogado del Estado D. Julián Agut:

Que comenzadas por éste las diligencias para la comprobación de los valores de la testamentaría de D. León Argüeso, los herederos de éste le dirigieron, en 26 de Julio de 1882, una instancia en la que pedían que, considerándose ejecutoria la liquidación definitiva de los derechos pagados al Estado por la trasmisión de los bienes de la herencia, verificada á fines de Noviembre de 1880, se declarase que en nada podía afectarles la comprobación que se verificara; y después de ser oído el denunciador, se dictó auto por la visita, en 29 de Julio de 1882, en que se declaró no haber lugar á la reposición del acuerdo, dando principio á la comprobación, desestimando por tanto en todas sus partes la pretensión de los herederos de D. León Argüeso, cuyo auto fué consultado con la Dirección general de Contribuciones, la cual lo aprobó por resolución de 5 de Agosto siguiente:

Que el Visitador Agut practicó todas las diligencias que creyó necesarias para depurar y comprobar los valores de la testamentaría, dando por terminada su visita en 16 de Junio de 1883, y participando su resultado en 18 de los mismos á la Dirección general de Contribuciones, con un estado, del cual aparecía, que el caudal declarado por los herederos en la liquidación provisional y en la definitiva ascendía á 1.758.674 pesetas; que dicho caudal importaba, según las operaciones practicadas por la visita, 3.508.679 pesetas, y por tanto, la ocultación importaba asimismo 1.649.995 pesetas; de donde se deducía que, habiendo satisfecho solamente los herederos de Argüeso, por virtud de aquellas liquidaciones, 86.395 pesetas y 83 céntimos, adeudaban al Tesoro por el valor ocultado la cantidad de 77.175 pesetas y 75 céntimos, con los intereses correspondientes, importantes 11.589 pesetas y 36 céntimos, que hacían un total de 88.765 pesetas y 11 céntimos:

Que los herederos de D. León Argüeso, que eran, según queda consignado, D. Manuel de Lucio Argüeso, Doña Francisca Díez de Argüeso y D. Juan Argüeso, interpusieron en 31 de Julio de 1882 recurso de alzada contra la providencia del Visitador del 29 de los mismos mes y año, cuyo recurso fué elevado á la Dirección general de Contribuciones, y en el cual los herederos referían: primero, que D. León Argüeso y Argüeso falleció en Sanlúcar de Barrameda en 28 de Enero de 1880; segundo, que en el mes de Abril del mismo año acudieron á la Administración económica de la provincia de Cádiz, solicitando se practicara la liquidación provisional de los derechos que correspondieran al Estado por la trasmisión de los bienes, y con efecto, verificada, se efectuó en el mismo mes el pago de los derechos; tercero, que en Junio ó Julio de 1880 se presentó una denuncia acusando gran rebaja en los valores de la testamentaría, la cual fué desestimada por la Administración económica, y cuarto, que en el mes de Noviembre de 1880, prévios todos los trámites reglamentarios, se practicó la liquidación definitiva de los valores, y se abonó el correspondiente impuesto; por lo cual había prescrito el derecho que pudiera tener la Administración á comprobar aquellos valores:

Que este recurso fué desestimado por la Dirección, en 12 de Agosto de 1882, mandando estar á lo acordado en la del 5 de los mismos; é interpuesto asimismo por los herederos de Don León Argüeso recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda, fué también desestimado por la Real Orden de 13 de Octubre de 1882, de conformidad con lo propuesto por aquella Dirección y por la Intervención general del Estado:

Vistas las actuaciones contencioso-administrativas, de las que aparece:

Que contra la anterior Real Orden dedujo demanda contenciosa ante el Consejo de Estado el Licenciado D. Francisco Silvela, al que ha sustituído posteriormente el Doctor D. Luis Silvela, en nombre de Doña Francisca Díez de Argüeso, D. Manuel de Lucio y Argüeso y D. Juan Argüeso y Gutiérrez, con la súplica de que se revocase la Real Orden reclamada y se declarase prescrito el plazo que las Leyes señalan al Estado para reclamar contra las liquidaciones definitivas del impuesto de derechos reales:

Que declarada procedente dicha demanda por Real Orden de 4 de Junio de 1883, y emplazado para contestarla Mi Fiscal, éste solicitó se absolviera de ella á la Administración general del Estado y se confirmara la Real Orden recurrida:

Visto el art. 116 del Reglamento provisional para la administración y cobranza del impuesto de derechos reales y trasmisión de bienes de 14 de Enero de 1873, que establecía que la acción administrativa de comprobación prescribía al año de la presentación de los documentos á liquidar, cuando éstos fueran públicos y solemnes, y que pasado este término sin haber dado principio á las operaciones, la Administración admitiría para los efectos de la liquidación del impuesto, los valores presentados por el contribuyente:

Visto el art. 154 del mismo Reglamento, que, entre otras facultades, otorga á la Dirección general de Contribuciones la de acordar por sí, ó proponer al Ministerio, cuando lo estimase necesario, el nombramiento de Visitadores, Comisionados ó Delegados especiales, y el 157, que expresa corresponde al Ministerio de Hacienda acordar las visitas de inspección que la Dirección le proponga:

Vista la Real Orden de 14 de Marzo de 1879, que interpretando el mencionado art. 116 del Reglamento, en el sentido de que los términos fijados para la prescripción de una acción se interrumpen desde el momento en que se hace alguna gestión dentro del plazo para ejercitar dicha acción:

Considerando que la cuestión de este pleito se reduce á determinar si la comprobación de valores de la herencia de Don León Argüeso comenzó dentro del año que fija el art. 116 del Reglamento de derechos reales entonces vigente, ó después de trascurrido aquel plazo legal:

Considerando que el fallecimiento del testador ocurrió en 28 de Enero de 1880, la presentación de valores para la liquidación definitiva tuvo lugar en Noviembre del mismo año, y en el mes siguiente se hizo la denuncia que sirvió de fundamento al expediente de comprobación, la cual fué estimada por la Dirección de Contribuciones, en uso de sus facultades reglamentarias, el 8 de Febrero de 1881, ó sea antes de cumplirse tres meses desde la fecha de la liquidación del impuesto exigido á los demandantes.

Considerando que aunque la práctica material de las diligencias de comprobación tuviese principio bastante tiempo después, no son los actos de ejecución encomendados á un funcionario subalterno los únicos que tienen virtualidad para interrumpir la prescripción, sino principalmente la orden superior que al efecto se dicta, examinando y apreciando antecedentes, ó lo que es lo mismo, dando principio á las operaciones de la comprobación:

Considerando que ésta es también la inteligencia que ha dado al referido art. 116 la Real Orden citada de 1879, toda vez que declara que el término para la prescripción de la acción administrativa de comprobación queda interrumpido desde que se hace alguna gestión encaminada á comprobar dentro del plazo establecido:

Considerando que, por estas razones, la Administración ha practicado con perfecto derecho la comprobación de los valores declarados por los herederos de D. León Argüeso, comenzando las oportunas diligencias mucho tiempo antes de trascurrir el término señalado por las disposiciones vigentes;

Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, en sesión á que asistieron: Don Juan de la Concha Castañeda, Presidente; D. Feliciano Pérez Zamora, D. Francisco Rubio, el Marqués de los Ulagares, Don Angel María Dacarrete, D. Pedro Sánchez Mora, D. Emilio Muruaga, el Marqués de la Fuensanta, D. José Creagh, D. Enrique Cisneros, el Conde de Heredia Spínola, D. Antonio de Mena y Zorrilla y D. Antonio Guerola,

Vengo en absolver á la Administración de la demanda interpuesta á nombre de Doña Francisca Díez de Argüeso, D. Manuel de Lucio y Argüeso y D. Juan Argüeso y Gutiérrez contra la Real Orden de 13 de Octubre de 1882, que queda firme y subsistente.

Dado en Palacio á once de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco.—ALFONSO.—El Presidente del Consejo de Ministros, *Antonio Cánovas del Castillo*.»

Publicación.—Leído y publicado el anterior Real Decreto por mí el Secretario general del Consejo de Estado, hallándose celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso, acordó que se tenga como resolución final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos; se notifique en forma á las partes, y se inserte en la Gaceta: de que certifico.

Madrid 9 de Julio de 1885.—Antonio Alcántara.

DON ALFONSO XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España.

Al Gobernador Presidente de la Comisión provincial de Valladolid y á cualesquiera otras Autoridades y personas á quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito que ante el Consejo de Estado pende, en grado de apelación, entre el Licenciado D. Antonio Maura, que representa á D. Enrique Tordesillas y O'Donell, Conde de la Patilla, apelante, y Mi Fiscal, en nombre del Ayuntamiento de Olmedo, apelado, sobre revocación de la sentencia dictada por la Comisión provincial de Valladolid en 25 de Mayo de 1883, dejando sin efecto un decreto del Gobernador que concedió los beneficios de la Ley de fomento de la población rural á una finca del apelante llamada San Cristóbal de Matamoros:

Visto:

Visto el expediente gubernativo, del cual resulta:

Que en 7 de Setiembre de 1875, D. Pío Basanta, apoderado del Conde de la Patilla, solicitó del Gobernador de Valladolid los beneficios de la Ley de fomento de la población rural para un coto redondo propio de su principal, sito en término de Olmedo, y llamado San Cristóbal de Matamoros, el cual, según la memoria descriptiva que acompañaba á la instancia, se halla limitado por los términos jurisdiccionales de Olmedo, Ataquines y Ramiro, distando de éste, que es el más próximo, tres kilómetros y 400 metros; comprende dentro de sus límites 351 hectáreas y 87 áreas de terreno de otros particulares; le atraviesa el río Adaja, ocupando una extensión de 17 hectáreas, y son propias del Conde de la Patilla 761 hectáreas y 36 áreas pobladas de pinar, 144 hectáreas y 80 áreas de terrenos de labor, 60 hectáreas de terrenos de pastos, 45 hectáreas y 17 áreas plantadas de viñedos, y además la superficie del caserío, que consiste en 2.400 metros que ocupa la casa administración, 650 metros de la casa Cija, 70 de la casa del guarda, 56 de la casa fragua, 48 de la casa horno, 128 de un palomar, 74 de una casa recién construída y 78 de otra en construcción:

Que instruído el oportuno expediente, informaron dos individuos de la Junta pericial de Olmedo, el Ayuntamiento y el Alcalde, en el sentido de que no podían otorgarse los beneficios que se solicitaban, en razón á que el coto tenía 1.011 hectáreas, y por consiguiente excedía con mucho de las 200 que como máximum marca el art. 1.°, caso 2.° del Reglamento de 12 de Agosto de 1867, y á que excediendo de 300 hectáreas sin tener reducidas á caserío la mitad de ellas, tampoco podía establecerse granja de cultivos extensivos, según el artículo 2.° de la Ley de 3 de Junio de 1868; además, que también lo impedía el art. 2.° del Reglamento, por tener tierras intermedias el coto y reunir extensión para formar cinco ó más caseríos:

Que el Secretario del Ayuntamiento, con relación á los datos estadísticos y al empadronamiento, certificó que el Conde de la Patilla labraba y explotaba por su propia cuenta el coto de que se trata, pagándose á su nombre las contribuciones, y que los habitantes domiciliados en el caserío del mismo se hallaban, uno como mayordomo, los demás como mozos de labranza, pastores y guardas, y ninguno en el concepto de colono ó arrendatario:

Que por el contrario, la Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio, emitiendo dictamen, expresó que la finca se hallaba comprendida en el caso 2.°, art. 1.° de la Ley de 3 de Junio de 1868, por hallarse situada á más de tres kilómetros de Ramiro, que es el pueblo más próximo; que si bien tiene reunidas en un solo punto las edificaciones, y el artículo 3.° de la ley exige que cada una tenga agrupadas las tierras que constituyen su dotación, el art. 2.° del citado Reglamento tolera la agrupación de esta clase de edificaciones, siempre que sean cinco por lo menos y tengan sus terrenos colindantes, sin ningún terreno ni caserío intermedio, circunstancia que concurre en el caso presente, pues aunque existen en el coto 356 hectáreas de particulares diseminadas en varios puntos de la posesión, no pueden considerarse intermedios, pues todos tienen á lo menos un lindero que no es la finca de que se trata; y que si bien el art. 1.°, caso 2.° del Reglamento ha fijado como superficie máxima 200 hectáreas y la finca tiene 1.011, el art. 17 de la Ley concede los beneficios al propietario y moradores de los edificios que de antigua ó moderna construcción se utilicen formando cinco ó más habitaciones separadas é independientes, bien para el cultivo de las tierras, bien para cualquiera otra industria agrícola, y en el caso presente hay cinco habitaciones con familias distintas, aunque todas al servicio del mismo dueño, y asignando á cada morada 200 hectáreas resultaría un total de 1.000 y sólo excederían 11; que teniendo en cuenta los terrenos que se pierden en las márgenes del río y en las lindes, no podían ser obstáculo para la concesión solicitada. Por estas razones proponía se accediera á ella, pero designando antes las tierras afectas á cada morada y haciendo constar la contribución que por la finca se pagaba:

Que el Secretario del Ayuntamiento certificó que ésta ascendía á 2.764 pesetas 45 céntimos por la riqueza rústica y urbana, y á 424 pesetas 30 céntimos por la pecuaria; y el Ingeniero agrónomo D. Francisco Arranz, que las tierras se habían dividido en cinco partes, señaladas al efecto en el plano, como correspondiente á cada uno de los edificios construídos:

Y que el Gobernador, en 2 de Setiembre de 1880, acordó conceder al Conde de la Patilla los beneficios que para su finca solicitaba:

Vistas las actuaciones contencioso-administrativas de primera instancia, de las que aparece:

Que el Licenciado D. Sebastián Díez Salcedo, á nombre del Ayuntamiento de Olmedo, dedujo contra el anterior acuerdo, ante la Comisión provincial de Valladolid, demanda con la súplica de que se dejara sin efecto, declarando que la finca no podía gozar los beneficios de la Ley de fomento de la población rural, por no reunir las condiciones que las leyes exigen:

Que declarada por el Gobernador procedente la vía contenciosa para esta demanda, la contestó el representante del Conde de la Patilla con la súplica de que se desestimara la demanda, confirmando el acuerdo apelado:

Que trascurrido el término señalado sin que las partes replicaran ni duplicaran, se celebró la vista pública, y la Comisión provincial dictó sentencia en 25 de Mayo de 1883, por la cual se revocó la providencia del Gobernador de 2 de Setiembre de 1880, sin hacer especial condenación de costas:

Que notificada esta sentencia á las partes en 28 de Mayo apeló de ella el representante del Conde de la Patilla, y la Comisión provincial admitió la apelación, citando y emplazando á las partes para que comparecieran ante el Consejo de Estado:

Vistas las actuaciones de segunda instancia, en que consta:

Que remitidos los autos al Consejo de Estado, el Licenciado D. Antonio Maura, á nombre del Conde de la Patilla, mejoró y amplió el recurso, con la súplica de que se consulte la revocación de la sentencia apelada, declarando firme la resolución del Gobernador de Valladolid:

Que habiendo la Sección tenido por parte á Mi Fiscal, en representación del Ayuntamiento de Olmedo, el Licenciado Don Antonio Maura pidió reposición de esta providencia; pero la Sección acordó no haber lugar, y le emplazó para que contestase al recurso, como lo verificó, con la súplica de que se confirme la sentencia apelada:

Visto el art. 1.° de la Ley de 3 de Junio de 1878, según el cual, los que construyan una ó más casas en el campo, los que las habitan, las industrias que en ellas se establezcan y las tierras que les estuvieran afectas y no midan más de 200 hectáreas, disfrutarán las exenciones y ventajas que se establecen en los párrafos siguientes:

Visto el art. 2.° de la misma Ley, que establece que si el propietario de una finca de mayor superficie que la de 300 hectáreas hubiese construído casas que tuviesen afectas la mitad de las tierras de la misma finca, con arreglo á la presente Ley, podrá con la otra mitad constituir una granja de cultivos ex-